

1500384-43.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) Ademais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São centenas de porções de quatro tipos de droga, o que, por si só, já afastaria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500384-43.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-43.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040410/2022 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 22971132 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 65/22/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2040410 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

CARLOS DANIEL MIRANDA LUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de CARLOS DANIEL MIRANDA LUZ, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta de 07h45min, na Ruas Alaor Viegas, 999, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 242 (duzentos e quarenta e dois) invólucros de maconha, com

peso líquido de 698,8 gramas; 900 (novecentos) eppendofs de cocaína, com peso líquido de 435,15 gramas; 670 (seiscentas e setenta) pedras de crack, com peso líquido de 66,64 gramas; 20 (vinte) frascos de lança-perfume, com quantidade total de 768 mililitros e 18 (dezoito) invólucros de skunk, com peso líquido de 15,48 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, CARLOS DANIEL resolveu praticar o comércio ilícito de drogas na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as trazia consigo dentro de uma sacola na ocasião do fato.

1.2.) Sucedeu que guardas municipais receberam informação anônima de que ocorreria a chegada de uma carga de drogas no local dos fatos e para lá se dirigiram.

1.3.) Já no local indicado, os guardas visualizaram indivíduo com uma sacola na mão, culminando na captura e abordagem do denunciado, sendo localizada as drogas dentro da referida sacola.

1.4.) Destaca-se que a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), a enorme quantidade e a variedade, bem como as circunstâncias e o local em que ocorreu a detenção do denunciado, não deixam dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.0405), o boletim de ocorrência (fls.09/11), o auto de exibição e apreensão (fls.12/13) e o laudo de constatação (fls.16/20).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.131/134, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, cloreto de metileno, maconha e crack.

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.118/123), mas, a decisão de fls.139/140 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.166/167).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo ser usuário de maconha e que estava no local para comprar seu entorpecente, antes de ir visitar sua genitora. Quando os guardas se aproximaram, ele e o traficante empreenderam fuga, tendo este dispensado a sacola dos entorpecentes, a qual foi apreendida pelos guardas (fls.167).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal em razão da elevada reprovabilidade da conduta e sustentou o afastamento do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e defendeu a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7.) O réu, por sua vez, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 242 (duzentos e quarenta e dois) invólucros de maconha, com peso líquido de 698,8 gramas; 900 (novecentos) eppendofs de cocaína, com peso líquido de 435,15 gramas; 670 (seiscentas e setenta) pedras de crack, com peso líquido de 66,64 gramas; 20 (vinte) frascos de lança-perfume, com quantidade total de 768 mililitros e 18 (dezoito) invólucros de skunk, com peso líquido de 15,48 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.0405), pelo boletim de ocorrência (fls.09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12/13), pelo laudo de constatação (fls.16/20), pelo laudo toxicológico definitivo, acostado às fls.131/134, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, cloreto de metileno, maconha e crack, a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a negativa apresentada em juízo. Vejamos.

11.1.) Ricardo, guarda municipal, ouvido às fls.166, aduziu que se dirigiram ao local dos fatos em razão de uma denúncia acerca do recebimento de uma carga de entorpecentes. O réu, que segurava uma sacola plástica preta, empreendeu fuga ao avistar a guarnição, sendo alcançado logo em seguida. Em revista pessoal, localizaram os entorpecentes apreendidos dentro da sacola, tendo o réu confessado informalmente que estava no local vendendo os entorpecentes, contudo ainda não havia feito nenhuma venda. Acrescentou que o local é conhecido com o ponto de tráfico de drogas e que já viu o réu no local em outra oportunidade. Nesta toada, temos o depoimento de Viviane, também guarda municipal, ouvida às fls. 167.

11.2.) Consigne-se que o depoimento de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

“ (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.”

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) Ademais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São centenas de porções de quatro tipos de droga, o que, por si só, já afastaria o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários por um longo período.

12.2.) Neste ponto, cumpre destacar que a versão apresentada pelo acusado de que o

verdadeiro traficante logrou êxito na fuga restou isolada nos autos, sendo afastada pela prova produzida sob o crivo do contraditório, tendo as testemunhas sido uníssonas em afirmar que o réu estava segurando a sacola plástica com os entorpecentes apreendidos antes de ser abordado.

13.) Impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

13.1.) O réu foi surpreendido trazendo consigo 1850 porções de diversos entorpecentes, circunstância que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

13.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

13.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

13.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu CARLOS DANIEL MIRANDA LUZ como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 Código Penal, passo a dosimetria da

pena, apontando a elevada reprovabilidade da conduta, pois, no caso, o réu trazia consigo 1850 porções de drogas, divididas entre maconha, skunk, cocaína, lança-perfume e crack, que seriam suficientes para abastecer o tráfico de entorpecentes da região por um longo período, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano à pena base.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

17.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, recolocando-a no mínimo legal.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu CARLOS DANIEL MIRANDA LUZ em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

21.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA